

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사 통 보

제 목 협상에 의한 계약에 따른 제안서 평가 미흡

소 관 부 서 ▷▷본부 ◇◇팀(ㄱ 비즈니스센터)

조 치 부 서 ▷▷본부 ◇◇팀(ㄱ 비즈니스센터),
♠♠본부 ◁◁팀

내 용

1. 업무개요

진흥원 ㄱ센터는 아래 [표 1]과 같이 ㄷ 및 ㄴ를 각각 입찰공고 한 후, 외부 평가위원 4인과 ㄱ센터장 1인으로 구성된 기술평가위원회를 구성하여 입찰에 참여한 제안사의 발표평가를 포함한 기술평가를 진행하였다. 그리고 ㄱ센터는 가격 평가 결과와 위 기술평가 결과를 종합하여 □□를 우선협상대상자로 선정한 뒤, 기술협상을 완료하거나 계약을 체결하였다.

[표 1] ㄱ센터 공고 용역 중 □□의 입찰 참가·계약 현황

용역명	입찰방식	공고기간	기술평가 일정	계약여부
ㄷ	현지 공개입찰 (주ㄱ △△ 홈페이지 공고)	2024.6.26.~7.5. 오전 11시	2024.7.11.	○
ㄴ		2024.6.28.~7.24. 오전 11시	2024.8.12.	- (기술협상 완료 후 계약포기)

2. 관계법령 및 판단기준

국가계약법 시행령 제36조 제6호와 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규) 제4조 및 제5조에 따르면 협상에 의한 계약의 경우 제안서의 평가 요소 및 평가방법을 포함한 낙찰자 결정방법을 입찰 공고 및 제안요청서에 명시

하도록 되어 있고, 같은 기준 제6조에 따르면 협상에 의한 계약에 참가하고자 하는 자는 입찰공고 또는 제안요청서에 정한 바에 따라 제안서 등을 작성하여 계약담당공무원에게 제출하도록 되어 있으며, 「해외사무소운영규칙」 [별표 2]의 위임전결사항에 따르면 해외사무소의 계약에 관한 사항은 해외사무소 및 해외사무소 주관·관리부서에 위임되어 있다.

그리고 ㄱ센터가 2024. 6. 26. 입찰 공고한 ㄷ 제안요청서 IV. 선정 및 평가의 기술평가(총 80점) 평가항목에 따르면 수행기관 전문성(배점 20점)은 ‘사업을 수행하기 위한 전문성’ 등을 평가하게 되어 있으며, 같은 제안요청서 III. 제안서 작성 요령에 따르면 ‘기술제안서’에는 본 용역과 유사한 프로젝트 수행내용이 무엇인지 구체적으로 기술하라고 되어있다.

또한 ㄱ센터가 2024. 6. 28. 입찰 공고한 ㄴ 제안요청서 IV. 선정 및 평가의 기술평가(총 90점) 평가항목에 따르면 수행기관 전문성(배점 15점)은 ‘사업수행에 필요한 업무 경험과 유사 경력’ 등을, 사업수행 능력(배점 30점)은 ‘사업수행을 위한 역량’ 등을 평가하게 되어 있는 한편, 같은 제안요청서 III. 제안서 작성 요령에 따르면 ‘기술제안서’에는 본 용역과 유사한 프로젝트 수행내용이 무엇인지 구체적으로 기술하라고 되어있으며, 같은 제안요청서 IV. 별지서식의 제4호 서식에 따르면 ‘주요사업 실적 총괄표’에는 입찰 시점으로부터 3년 이내 실적 중 위 ㄴ 사업과 관련한 사업의 실적을 작성하여 제출하도록 되어 있다.

한편 국가계약법 제27조 제1항 제9호 가목 및 같은법 시행령 제76조 제2항 제1호 가목, 같은법 시행규칙 [별표 2. 부정당업자의 입찰참가자격 제한기준], 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제14조 제1항부터 제2항 및 제4항부터 제5항에 따르면 기타공공기관의 장은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠

것이 명백한 경우로서 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사하거나 허위서류를 제출하여 낙찰을 받은 자와 그 대표자, 그리고 입찰참가자격이 제한된 자를 대표자로 사용하여 그 대표자가 입찰에 관여하는 사용자에게 대해 1년의 범위에서 입찰 참가자격을 제한할 수 있다고 되어있다.

따라서 진흥원은 ㄱ센터의 ㄷ 및 ㄴ 낙찰자 선정과정에서 제안사가 사업수행에 필요한 업무 경험과 유사 경력 등에 관한 서류를 부정하게 행사하거나 허위서류를 제출하여 낙찰을 받은 사실이 확인될 경우 입찰 참가자격 제한 등 적정조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. □□가 용역 입찰 시 서로 다른 법인의 실적을 행사한 사실에 대한 검토 미흡

□□가 ㄷ 및 ㄴ 입찰참가를 위해 2024년 7월 ㄱ센터에 제출한 ‘기술제안서’, ‘기술평가 발표자료’ 등 제안서에 따르면, □□는 입찰한 용역과 관련하여 주요 유사사업 및 기타 과업 수행실적을 [별표] “□□가 제출한 ㄷ 및 ㄴ 제안서 상 주요 유사사업 및 기타 과업 수행실적”과 같이 보유하고 있다고 되어 있다.

그리고 □□는 2024. 8. 12. 진행된 ㄴ 발표평가¹⁹⁾ 시 “ㄱ 운영 면에서 저희는 (ㄴ 관련 인프라 보다) 10배나 큰 KOCCA(진흥원) 포를 운영”, “콘텐츠 수급 전시 면에서는 KOCCA(진흥원) 전국 캐릭터 유통 매장 6개 지점에 350개의 캐릭터, 10만 개의 상품을 수급, 전시, 판매, 정산, 홍보까지 하였음”, “전시용 영상 콘텐츠 재제작 면에서는 저희는 10년의 방송 광고 제작 및 편집의 경험이 있음”, “행사 이벤

19) □□ 측 발표평가 참여자 : E 대표이사, 남상오 총괄PM(발표자)

트, 홍보 마케팅 (중략)에 대해서는 저희는 300석 규모의 공연장을 직접 운영하면서 BTS 등 K팝 스타 팬 사인회를 300회 이상 진행한 경험을 가지고 있음”, “저희 레퍼런스입니다. KOCCA(진홍원) 표를 보시다시피 무사고 무재해 9년 운영하였음” 등의 발언²⁰⁾을 통해 유사사업 수행실적을 설명하였다.

그런데 감사실이 이번 특정감사 기간(2024. 12. 17. ~ 2025. 7. 22.) 중 위 수행실적 일체의 적정성을 점검한 결과, 2024. 5월 ㄱ 현지에 신설된 법인인 □□는 위 사업을 수행한 적이 없으며 위 수행실적 중 ‘ㅎ21)’를 제외한 나머지의 경우 위 회사와 대표이사 동일하나 법인은 상이한 ○○(대표이사: E)의 수행실적인 것으로 확인되었음에도, ㄱ센터는 위 사실을 파악하지 못하고 입찰참가자격 제한 검토 등의 조치없이 내버려 두고 있었다.

한편 감사실이 이번 특정감사 기간 중 □□가 위와 같이 ‘기술제안서’, ‘기술평가 발표자료’ 등 사업수행에 필요한 업무 경험과 유사 경력에 관한 서류를 부정하게 행사한 행위가 2024. 7. 11. 및 같은 해 8. 12.에 각각 진행된 ㄷ 및 ㄴ 기술평가에 영향을 미쳤는지 여부를 확인하기 위해 기술평가위원 전원에게 위 기술평가 시 □□가 제출한 수행실적을 해당 업체의 실적으로 판단하였는지에 대해 질의하였으며, 기술평가위원 총 6인²²⁾ 중 연락이 닿지 않는 1인²³⁾을 제외한 5인은 위 수행실적을 □□의 실적으로 판단하였다고 답하였다.

그리고 위 기술평가위원 6인 중 5인은 위 기술평가 시 작성한 개별 평가의 견에 아래 [표 2]와 같이 □□의 업무 경험과 유사경력에 대해 언급한 것으로

20) ㄱ센터에서 제안사 발표평가 시작 전 발표자에게 평가과정이 녹취되고 있음을 사전 고지 및 동의서 개별 징구 후 평가 진행함

21) 해당 실적의 경우, □□ 및 ○○가 수행한 사실이 확인되지 않아 별도 사항(□□가 용역 입찰 시 사실과 다른 실적을 기재한 사항에 대한 검토 미흡)으로 개별 실시함

22) ㄷ 기술평가위원 5인, ㄴ 기술평가위원 5인으로 구성되었으나, 중복인원 제외하여 총 6인으로 표기함(진홍원 내부 평가위원 1인 포함/ㄱ센터장 F)

23) G 평가위원(ㄷ 기술평가 당시 ♡♡ ㄱ 사무소 소장으로 재직하였으나, 현재 퇴사한 것으로 파악됨)

확인되었다.

[표 2] 기술평가위원이 □□에 대한 기술평가 시 작성한 개별 평가의견

사업명	평가위원	주요 평가의견
ㄷ	H	업체의 규모, 리서치 레퍼런스 등을 고려하면 과업 수행 역량이 충분하다고 평가
	I	시장조사, 동향발간 등에 다수의 경험을 보유하고, (후략) 전문적 조사가 가능할 것으로 판단됨
	F	콘텐츠 관련 다양한 보고서 발간 경험을 보유함
ㄴ	J	유사 사업 경험이 풍부함
	H	많은 레퍼런스 확보
	K	K-콘텐츠 관련 사업수행 경험이 풍부하고 (후략)

자료: 진흥원 ◇◇팀 내부 결재문서 재구성

나. □□가 용역 입찰 시 사실과 다른 실적을 기재한 사항에 대한 검토 미흡

□□가 ㄷ 입찰참가를 위해 2024. 7월 ㄱ센터에 제출한 ‘기술제안서’, ‘기술평가 발표자료’ 등 제안서에 따르면, □□는 ‘ㅎ’를 2013. 7월에 수행한 것으로 되어 있다.

위와 관련하여 감사실이 이번 특정감사 기간 중 위 회사의 대표이사 E에게 위 사업 수행 여부에 대해 문의한 결과, 위 대표이사 E는 ○○가 2013. 12. 26.부터 2014. 3. 15. 기간 동안 수행한 “ㄲ 홍보디자인 및 제작 위탁용역의 내용을 잘못 기재한 것으로 단순한 기재 오류”이며 “당시 수행한 과업의 목적과 내용이 제안서에 기재한 표현과 일정 부분 맥락이 맞닿아 있다는 점도 함께 고려해주시기를 부탁드립니다”고 소명하였다.

그런데 ○○가 2014. 3. 17.에 진흥원에 제출한 ‘2013 ㄲ 홍보디자인 및 제작’ 위탁용역 결과보고서에 따르면, 위 위탁용역은 아래 [표 3]과 같이 위 제안서에 기재된 ‘ㅎ’와는 무관한 홍보 및 디자인 연관 과업으로 구성되어 있는 등 연구 관련 사업으로 보기는 어려우므로 위 대표이사 E의 소명은 그 타당성이 부족하다.

[표 3] 2013 ㄱ 홍보디자인 및 제작 위탁용역 과업

사업내용	세부 수행내역
지면광고 디자인 및 게재	ㄱ 사업 및 L.L.C 홍보 관련 광고 디자인 및 광고 게재
디렉토리북 제작 및 인쇄	ㄷ 수상작 및 ㄹㄹ 지원작 등 5개 분야, 185개 작품 소개를 위한 디렉토리북 제작 *작품 시놉시스(요약정보) 및 작가 정보 등 수록
신화창조 로고 응용형 개발	ㄱ 사업 홍보를 위한 로고 및 BI 응용형 개발
진흥원 홍보동영상 제작	대한민국 콘텐츠 비즈니스의 성과와 진흥원 역할을 중심으로 2014년도의 비전을 시각화 시킨 영상 제작

자료: ○○ 제출 '2013 ㄱ 홍보디자인 및 제작 위탁용역 결과보고서' 재구성

위와 같이 □□가 ㄷ 제안서에 사실과 다른 업무 경험과 유사 경력을 기재 후 ㄱ센터에 제출하였는데도, ㄱ센터는 위 사실을 파악하지 못하고 입찰참가자격 제한 검토 등의 조치없이 내버려 두고 있었다.

관계부서 의견

◇◇팀 및 ㄱ센터는 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사 내지 허위서류를 제출한 경우 그에 상응하는 조치를 강구할 필요가 있다고 판단된다면서도, 해외 비즈니스센터에서 입찰기업의 법적 지위나 관계사 간의 법적 성격을 확인하는 것에 한계가 있다는 의견을 제시하였다.

♀♀팀은 관계법령 등에 따라 입찰참가제한을 검토할 수 있다고 판단된다면서도, 본 건은 우리원 계약사무처리규칙 제4조 및 제9조 제1항에 따라 해당 부서에 권한과 책임이 있는 사항이므로 해당 부서의 요청이 있을 경우 적극 지원하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 원장은

① □□ L.L.C가 업무 경험과 유사 경력 관련 서류를 부정하게 행사한 사실이

확인되었으므로, □□ L.L.C와 대표이사 E 및 E를 대표자로 사용하여 그 대표자가 입찰에 관여하는 사용자에게 입찰참가자격 제한 검토 등 걱정조치 방안을 강구하는 한편, (통보)

② 향후 입찰업체가 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사 내지 허위서류를 제출하여 낙찰을 받았는데도 이를 파악하지 못하고 내버려 두는 일이 없도록 관련 서류 검토업무를 철저히 하시기 바라며, 관련 업무를 소홀히 한 ㄱ 비즈니스센터에 주의를 촉구 하시기 바랍니다. (주의)

별 표

□□가 제출한 ㄷ 및 ㄴ 제안서 상 주요 유사사업 및 기타 과업 수행실적

※ 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제10조부터 제11조 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호 등의 법령에 따라 이 건 별표는 공개하지 않습니다.